

二、关于涉案合同是否成立的认定

第一，关于信息网络买卖合同是否成立的审查。在网络购物中，经营者、消费者均通过自动信息系统的互动作出要约或承诺的意思表示，要约或承诺的到达也由自动信息系统即时反馈，判断信息网络买卖合同关系是否成立，应从以下几个方面考虑：一是经营者通过自动信息系统发布的商品外观、型号和价格等信息是否足够具体明确；二是经营者发布的商品信息是否表明接受消费者承诺的约束，是否同时设置其他条件对消费者订单另行确认；三是消费者发出订单能否视为承诺。

第二，关于价格标示错误对当事人意思表示的影响。对此，主要应考虑两个问题：一是价格标示错误是否影响经营者商品信息展示，构成有约束力的要约；二是消费者依错误价格提交的订单，是否影响订单成为新要约。在网络购物中，经营者在设置价格时，有能力以消费者能正确理解的方式表达，对于其自我决定中出现的错误表达，理应自己承担责任。结合网络购物的特点，如要求消费者放弃相信商品信息中明确展示的价格，而去探求经营者内心真实意思，这将牺牲电子商务的效率和成本优势，不符合现行法律的价值精神。因此，在网络购物中，即使经营者商品价格标示错误，也不影响该商品信息展示，构成有约束力的要约，相应地，消费者以该错误价格提交的订单也不会构成新的要约。

第三，本案信息网络买卖合同是否成立。本案中，王乙将案涉手机的名称、规格、售价等详细商品信息公布于其网店，进行了详细介绍及图片展示，内容具体明确，消费者在浏览商品信息、提交订单及付款过程中可以直观了解到案涉手机的信息，自由选择购买，且王乙并未在该商品信息中事先设置其他条件，要求对消费者的订单另行确认，故王乙在网站上公布案涉手机商品信息的行为已符合要约的特性。王甲访问王乙经营的网店的案涉手机信息，并成功提交订单和完成付款，构成对要约的承诺。因此，在王甲提交订单成功之时，双方之间就案涉手机订立的信息网络买卖合同已经成立。

三、本案消费者要求继续履行涉案合同的诉请能否支持

一般来说，依法成立的合同应当严格遵守，合同效力与合同履行应当一致，

但在例外情况下，如按照一方合同权利行使，有悖于诚实信用原则，会造成权利的滥用，则应对该权利的行使予以合理限制，即合同履行会与合同效力出现不一致的情况。以往对于意思表示错误，通常以重大误解的撤销权消解经营者所负合同履行义务，解决双方之间的利益失衡问题。但在当前个别消费者利用商家失误、电商平台规则漏洞恶意缔约现象频频发生，甚至呈产业化发展趋势的情形下，立法原规定的对消费者的倾斜保护会让经营者遭受不合理损失，有违立法初衷。如不根据案件具体情况加以规制，仍按照传统意思表示错误机制，要求经营者在发现标价错误后向法院或仲裁机构提出撤销合同，对于经营者来说往往成本巨大，也难以解决网络购物时代价格标示错误引发的法律难题。

本案中，王甲已就类似网购手机在全国多地多次提起诉讼的事实，说明王甲有别于其他普通的自用型网购消费者，可以认定其在明知交易价格错误而迅速下单购买多部手机以牟利。虽然价格标示错误并不影响本案合同成立，但由于王甲并未支付合理对价，如仍要求王乙按订单价格履行合同义务、交付5部案涉手机，将使王甲实际获得不当利益，而王乙会遭受明显不应当的重大经济损失，从而出现双方合同权利义务明显不对等、权益严重失衡等显失公平的后果，有悖于民法基本的诚实信用原则。因此，王甲行使该合同权利属于权利滥用，应受到限制，对于王甲要求王乙交付案涉5部手机的诉讼请求，不应予以支持。

本案，人民法院判决对恶意缔约的消费者行使合同的权利予以合理限制，有利于引导消费者依法行使合同权利，提升网络空间法治化水平，维护正常的市场交易秩序，营造诚实守信的良好社会风尚，践行社会主义核心价值观，对类似案件的处理具有较强的指导作用。

编写人：重庆市第三中级人民法院 张晓霞

带有射幸性质的交易行为不属于欺诈

——谢某诉某玉业公司信息网络买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终3679号民事判决书

2. 案由: 信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 谢某

被告(被上诉人): 某玉业公司

【基本案情】

2022年4月3日至13日, 谢某于某玉业公司的微信平台珠宝销售直播间购买翡翠毛货。其间, 共计下单32件商品, 退单22件, 最终确认购买10件, 共计花费41248元。

2022年4月3日, 谢某下单购买了“缅甸翡翠毛货仿古牌809”“缅甸翡翠毛货人物797”“缅甸翡翠毛货扣子850”。2022年4月4日, 谢某下单购买了“缅甸翡翠毛货仿古牌793”“缅甸翡翠毛货如意722”“缅甸翡翠毛货如意723”。2022年4月5日, 谢某下单购买了“缅甸翡翠毛货山水907”“缅甸翡翠毛货山水902”。而后向某玉业公司的客服询问“缅甸翡翠毛货仿古牌809”的透明度, 客服回复其具体的级别, 但亦强调“具体看起货效果”。

2022年4月17日至19日, 谢某在收到某玉业公司对其确认下单的上述翡翠毛货进行抛光后的翡翠成品饰品, 认为上述翡翠成品饰品与某玉业公司承诺

的“冰种”不符，遂向客服进行反映，要求退货未果。

2022年4月25日至26日，谢某委托科技公司对上述翡翠成品饰品进行鉴定。经国家珠宝玉石质量检测中心检测并出具相关鉴定证书，认定上述10件翡翠成品饰品的透明度级别1件为《翡翠分级》（GB/T 23885—2009）分级设定的“亚透明-半透明T2-T3”，对应商贸俗称（参考）为介于“糯化地”与“冰地”之间。其余9件透明度级别为《翡翠分级》（GB/T 23885—2009）分级设定的“半透明T3”级别，对应商贸俗称（参考）为“糯化地”。谢某为此支付了鉴定费4250元，物流快递费226元。

另查明，根据推荐性国家标准《翡翠分级》（GB/T 23885—2009）对透明度的分级设定为：“透明T1”，对应商贸俗称（参考）为“玻璃地”；“亚透明T2”，对应商贸俗称（参考）为“冰地”；“半透明T3”，对应商贸俗称（参考）为“糯化地”；“微透明T4”，对应商贸俗称（参考）为“冬瓜地”。

2022年6月23日，谢某提起本案诉讼。

【案件焦点】

某玉业公司在履行双方的信息网络买卖合同的过程中是否存在虚假宣传的行为。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：本案的争议焦点在于某玉业公司在履行双方的信息网络买卖合同的过程中是否存在虚假宣传的行为。虽然某玉业公司客服在回复时，对案涉翡翠毛货的描述为“糯冰往上”“冰种”“冰胶”“冰种往上”“高冰飘花”等，但上述宣传用语并不能直接对应推荐性国家标准《翡翠分级》（GB/T 23885—2009）的透明度分级，且客服回复时亦明确表示“具体看起货效果”，故不能据此作为衡量案涉翡翠毛货是否符合宣传内容的标准。且谢某所购买的翡翠毛货，系仅经过雕刻成型，但尚未进行最终抛光起货的翡翠半成品。在谢某选购之时，其透明度、质地、纯净度等存在不确定性，其购买行为本身存在一定的射幸性质，对其中可能存在的风险，谢某应

有一定的认识。综上，不能认定某玉业公司就案涉翡翠毛货存在品质欺诈和虚假宣传的行为，故谢某主张撤销其与某玉业公司就网购翡翠的买卖协议并要求某玉业公司退还翡翠购买价款、支付购买价款三倍的惩罚性赔偿金、赔偿翡翠鉴定费及物流快递费等的一系列诉讼请求，没有事实和法律依据，不予支持。

福建省厦门市思明区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

驳回原告谢某的全部诉讼请求。

谢某不服一审判决，提起上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，同时，关于谢某二审中主张“七天无理由退货”能否支持的问题，本案中，谢某于2022年4月3日至13日累计在某玉业公司的销售直播间下单购买32件翡翠毛货，最终确认购买10件。某玉业公司在与谢某的上述交易过程中，在对案涉翡翠毛货进行抛光前，已两度明确向谢某告知“由于毛货属于定制类产品，抛光属于二次加工，故毛货商品抛光后将不接受无理由退换货”。该告知内容并不存在理解争议或无效情形，故谢某无权就案涉商品要求某玉业公司“七天无理由退货”。

福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在古玩玉石圈内，有一种名为“赌石”的交易活动，是指在玉石交易的过程中，由于砾石表面有风化皮壳的遮挡，看不到内里的情况，只能根据皮壳的特征或在局部上开的“门子”，凭自身知识、经验来推断砾石内部是否存在翡翠玉石或其品质的优劣。本案中，虽然交易买卖的为翡翠半成品，但该半成品仅经过雕刻成型，尚未进行最终抛光起货。其成品的透明度、质地、纯净度等品质特征，仍然存在一定的不确定性。如此的交易行为，与“赌石”交易的特

性极为近似。因此，法院在审理后判定，本案双方之间的交易行为系存在一定的射幸性质。

若我们把“赌石”看作一种不成文的交易惯例，一般情形下，如买家抛光后，其成品价值高于购买价格，则其大大受益，自然乐于交易。但若抛光后的成品价值低于购买价格，则其亦无理由拒绝继续交易。该交易行为特征符合射幸合同的特征。射幸合同也称为非确定合同，是指合同当事人的权利义务在合同成立时并非完全确定的合同，当事人一方是否履行义务有赖于偶然事件的出现，这种合同的效果在订约时带有不确定性。射幸合同在合同成立时给付的内容和范围尚不确定，其确定取决于合同成立后是否发生偶然事件作为产生的前提。因双方的给付义务本身是不对等的，故不能从实际支付的对价是否相当来衡量合同是否显失公平，交易的任何一方事后也不能以标的物实际价值明显高于或低于成交价格主张撤销合同。

本案原告系基于欺诈而诉请撤销网购翡翠的买卖协议，并要求卖家“退一赔三”。笔者认为，所谓消费欺诈，应当为经营者向消费者提供商品或服务的过程中，故意隐瞒真实情况，“以假乱真”或“以次充好”。双方之间的交易行为既然存在一定的射幸性质，且买家接受了上述交易规则，对于其中可能存在的风险，就应有一定的认识。

案涉交易的半成品对外称“翡翠毛货”，主要因其内部材质确系翡翠，仅是品质等级无法确定，但即便品质低廉，也不能认定属于“以假乱真”“以次充好”的情形。且卖家客服在回复时亦明确表示“具体看起货效果”，告知了其存在的不确定性，故即使在交易后对翡翠半成品进行抛光，未能达到预期的品质等级，亦不能认定卖家存在虚假宣传的行为。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 李欣

错误标价信息网络买卖合同的效力认定

—— 陈某诉某酒业公司、某网络销售平台信息网络买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第四中级人民法院(2022)京04民终588号民事判决书

2. 案由：信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 陈某

被告(被上诉人): 某酒业公司、某网络销售平台

【基本案情】

某酒业公司在某网络销售平台开设网店销售A品牌酒，A品牌酒单价原为699元/瓶，但下单页面错误标注为“699元”“整箱装”。陈某先后下单购买了152箱A品牌酒，支付10万余元。后经陈某多次催促沟通，商家拒绝发货。陈某认为，双方的合同关系已经建立，自己付款后商家未按时发货，经多次催促至今未向其交付商品，故诉至法院，要求某酒业公司履行合同，交付购买的152箱A品牌酒，某网络销售平台作为平台经营者，应承担连带赔偿责任。

【案件焦点】

1. 错误标价信息网络买卖合同的效力认定；2. 陈某要求继续履行合同是否应当支持。

【法院裁判要旨】

北京互联网法院经审理认为：信息网络买卖合同在消费者下单付款时即成立并生效，消费者享有合同履行请求权。但消费者的恶意缔约行为违反了诚信原则和禁止权利滥用原则，如果履行合同，消费者将获得不当得利，经营者面临不相当的损失，利益显然失衡。此时合同履行请求权的行使受到限制，消费者仅可主张解除合同、返还已支付货款，而不能主张继续履行合同。

综合考虑涉案商品的商品介绍详情、图片展示及市场价格，若涉案商品定价为699元/整箱，显著低于市场均价，明显与常理不符。同时，考虑到原告在下单后，某酒业公司的客服同原告联系，明确告知699元是一瓶的价格，商品页面系标示错误，并沟通后续处理事宜，因此，可以认定某酒业公司确实存在价格标示错误的情形。陈某于涉案店铺提交订单成功，其与某酒业公司之间成立信息网络买卖合同关系。涉案商品价格标示错误虽不影响双方之间成立合同关系，但由于原告并未支付合理或相当的对价，如果履行合同，原告实际获得了不当得利，被告也面临不相当的损失，利益显然失衡。

北京互联网法院依照《中华人民共和国民法典》第七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

驳回原告陈某的全部诉讼请求。

陈某不服，提起上诉。

北京市第四中级人民法院经审理认为：同意一审法院的裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

当前，随着电子商务的广泛应用，因消费者“薅羊毛”而产生的合同纠纷大量出现。本案的争议焦点在于：买卖双方之间的合同是否成立，以及消费者能否向商家主张继续履行合同。

一、消费者向涉案店铺成功提交订单，其与经营者之间即成立信息网络买卖合同关系

根据《中华人民共和国电子商务法》第四十九条第一款的规定，电子商务经营者发布的商品或者服务信息符合要约条件的，用户选择该商品或者服务并提交订单成功，合同成立。当事人另有约定的，从其约定。本案中，涉案店铺对A品牌酒进行了详细的介绍及图片展示，陈某在提交订单及付款过程中可以直观了解到有关A品牌酒的具体信息，即使店铺对A品牌酒的价格标示错误，也不影响商品页面的信息展示构成要约。故，陈某在成功提交订单后，即与某酒业公司成立信息网络买卖合同关系。

二、商品价格标示出现错误，不影响双方之间成立合同关系

近年来，随着电子商务的发展，信息网络买卖合同缔结的全部过程无法脱离互联网，经营者一旦输入错误，以错误价格订立合同便无法避免。如果任由消费者恶意缔约，势必损害更多电子商务经营者的利益，有违公平正义的法治原则，妨碍电子商务产业的健康发展。因此，经营者的正当权益也需要进行必要的救济，有助于实现电子商务经营者与网络消费者利益的平衡。本案中，由于陈某并未支付合理或相当的对价，如果履行合同，双方利益显然失衡。消费者对品牌白酒的价格应有一定的认知，依据平台发布的信息和一般人理性的理解，699元应当是一瓶的价格，如果按照购买人主张的价格交付，合同订立时显失公平。

三、面对恶意缔约，经营者可以采取法律手段获得救济

首先，经营者可以通过否定合同效力消解合同履行请求权。根据《中华人民共和国民法典》第一百四十七条的规定，基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。重大误解是指行为人对行为的性质、对方当事人或者标的物的品种、质量、规格、价格、数量等产生错误认识。电子商务经营者以标价错误为由拒绝履行合同，需要证明标价错误构成重大误解，本案中，结合在案证据，可以合理推知，被告在与原告订立合同时误认为合同的标的为一瓶酒，对标的数量产生了错误认知，存在重大误解。

被告因此获得撤销权，有权请求人民法院或者仲裁机构撤销合同。但是，实践中基于网络购物特点，尤其是“秒杀”、抢购等促销中，可能因涉及订单过多、消费者身份不易查证等因素，造成经营者无法在撤销权的除斥期间内行使撤销权。

其次，经营者可以主张合同违反诚信原则等有效抗辩，阻却合同履行请求权。根据《中华人民共和国民法典》第六条、第七条的规定，民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则和诚信原则。本案中，陈某不难判断电商平台上的低价是错误标价，在客服进行了提示和说明后，陈某仍不合常理地大量下单，可以认定其在缔约过程中存在恶意情形，应该在诚信原则的涵摄范围之内，并以此受到法律的否定性评价。陈某意图通过此行为获取额外利益、损害被告商业利益，也违反了禁止权利滥用原则。

编写人：北京互联网法院 李文超

电子商务平台嵌套经营模式下外层平台的 性质及商品混淆时法律责任认定

——王某诉某电商公司、某信息技术公司信息网络买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第四中级人民法院(2023)京04民终217号民事裁定书

2. 案由：信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：王某

被告(被上诉人):某电商公司、某信息技术公司

【基本案情】

王某于2021年8月24日从某电商平台经营的App(应用软件)中下单购买了标注为“自营”的某品牌游戏机一台。王某自称收到商品后商品外包装盒破损严重,游戏手柄操作面板有污渍,怀疑该商品为退换货的二手商品,要求某电商平台提供该商品的产地、版本信息、溯源信息等商品详细信息,均被拒绝。王某起诉至一审法院,主张“退一赔三”,并由某电商平台向其提供赔偿等请求。某电商公司认为,案涉商品是王某从某国际电商平台中购买,款项也是由某国际电商平台的经营者即境外注册的某国际公司收取,二者不是同一平台,某电商平台只是为王某进入某国际电商平台提供了通道,不属于网络交易平台提供者。某信息技术公司称,该公司既非销售者,亦非平台经营者,不是适格主体。

【案件焦点】

某电商公司是否需要就内嵌的某国际电商平台中销售的自营商品向消费者承担销售者责任。

【法院裁判要旨】

北京互联网法院经审理认为:用户点击某电商平台首页的“某国际”栏目,即可跳转至某国际电商平台,某电商公司实际为用户提供了进入某国际电商平台的渠道,符合网络交易平台提供者的构成要件,因此,某电商公司属于本案适格被告。但案涉商品是属于某国际电商平台的自营商品,而非某电商平台的自营商品,王某主张某电商公司承担销售者责任缺乏依据,不予支持;某信息技术公司既非销售者,又非平台提供者,王某要求其承担责任缺乏依据。

综上,北京互联网法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国电子商务法》第三十七条,《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十四条之规定,判决如下:

驳回王某的诉讼请求。

王某不服一审判决，提起上诉。

北京市第四中级人民法院经审理认为：用户通过某电商公司经营的某电商平台进入某国际电商平台中销售的商品链接，某电商公司事实上为用户提供了平台服务，为平台内的某国际平台中的经营者提供了发布信息等服务，最终促使电子商务交易的当事人通过自己的平台达成交易，且某电商公司负责交易秩序的维护与管理，符合网络交易平台提供者的构成要件，应被认定为网络交易平台提供者。某国际电商平台中销售的案涉商品名称前标注的“自营”字样与某平台自营的商品前标注的“自营”的字号大小、颜色、位置及背景外观完全一致。电子商务平台经营者虽非实际开展自营业务，但其所作标识等足以误导消费者使消费者相信系电子商务平台经营者自营，消费者主张电子商务平台经营者承担商品销售者或者服务提供者责任的，人民法院应予支持。某国际电商平台的经营者为某境外公司，与某平台系不同的经营主体，但在某平台的嵌套经营模式下，在某国际电商平台销售的案涉商品中使用了与某平台自营商品外观一致的“自营”字样，即便涉案商品上方标以“某国际进口超市”等字样，该等字样亦不足以向消费者表明某国际电商平台与某平台无关，不足以表明“某国际”不是某平台中的一个子项目或子类别而是完全不同的平台或经营者，不足以表明某国际电商平台经营的商品不属于某平台的自营商品。涉案商品的标识足以误导消费者，使消费者相信涉案商品系某平台经营者自营，某电商公司应就涉案商品对消费者承担商品销售者的责任。一审法院认定某电商公司不应承担销售者责任有误。王某质疑涉案商品存在来路不明、以次充好等情形，构成欺诈，并主张退一赔三等请求，其请求所依据的相关事实是否成立，一审法院未予查清。

北京市第四中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项之规定，裁定如下：

一、撤销北京互联网法院(2021)京0491民初36722号民事判决；

二、本案发回北京互联网法院重审。

王某与某电商公司在发回重审后的一审审理中达成调解协议，某电商公司

给付王某相应金额的和解款项，双方与本案相关的争议就此一次性解决，无其他争议。

【法官后语】

本案涉及两个问题的争议：一是在电子商务平台的嵌套经营模式下，外层平台经营者是否属于网络交易平台经营者，进而决定其是否需要承担平台经营者的相应法律责任；二是内嵌平台的自营商品与外层平台的自营商品标识区别不明显、导致混淆时，外层平台的法律责任认定。

对于外层平台的性质，根据《中华人民共和国电子商务法》第九条第二款的规定可知，判断某平台经营者是否为网络交易平台经营者，可以从四个判断要件进行分析：一是提供网络经营场所，即平台依托于互联网、移动互联网等信息网络，为网络经营者和消费者之间的交易提供稳定、可持续及具备配套交易规则的交易活动场所。二是交易撮合，即平台向交易双方反馈整合后的商品或者服务的信息以实现促成交易的目的。三是提供信息发布服务，即平台为经营者提供商品或服务的信息展示服务和交易信息服务。四是供交易双方或者多方独立开展交易活动，即平台通过自己提供的服务，促使交易双方在自己的平台上达成交易。由于涉案平台提供的是内外平台嵌套经营模式，其中内嵌平台当然属于网络交易平台经营者无疑，但就外层平台的性质界定而言，其与仅提供商品或服务介绍或广告链接，点击后跳转到网络交易平台的其他类型网络服务提供者情况并不相同，后者本身不是网络交易平台，与跳转后的网络交易平台提供的网络服务分属不同类型，跳转提示明显，平台经营内容区别显著。而在嵌套经营模式下，无论是外层平台还是内嵌平台，其均符合上述网络交易平台经营者的四个要件。内嵌平台在外层平台界面中，往往与平台内设栏目等难以区分，消费者浏览商品或服务、选购下单、交付款项、查阅订单信息及申请售后服务等活动，均在嵌套平台中进行，消费者无从或是难以区分二者，因此，无论是从法律规定的内涵分析还是从保护消费者合法权益的角度，内外平台经营者均可以被认定为网络交易平台经营者。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十四条的规定，网络交易平台提供者在不能提供销售者或者服务

者信息、作出更有利于消费者的承诺，以及明知或者应知销售者或者服务者利用其平台侵害消费者合法权益而未采取必要措施的三种情况下，需要对消费者承担相应的法律责任。

对于内嵌平台的自营商品使用与外层平台的自营商品相同标识造成难以区分，消费者向外层平台经营者主张承担销售者责任的，法院应予支持。网络交易平台经营者本来是电子商务交易法律关系之外的第三方，是提供网络交易平台供平台内经营者与消费者进行交易的服务者，但若其在自己的网络交易平台从事销售商品或者提供服务的经营活动，就超出了其提供网络交易平台服务的职责范围。这种其自行经营的业务，即为网络交易平台经营者自营业务。网络交易平台经营者在自己的网络交易平台中销售自营商品，其法律地位就是商品销售者，对自己销售的商品负有瑕疵担保义务；若商品存在瑕疵，造成消费者的损害的，其需要承担加害给付责任、售后责任等系列法定责任。因网络交易平台经营者在混业经营的情形下承担的责任显著不同，为了保护消费者的合法权益，《中华人民共和国电子商务法》第三十七条规定，电子商务平台经营者在其平台上开展自营业务的，应当以显著方式区分标记自营业务和平台内经营者开展的业务，不得误导消费者。电子商务平台经营者对其标记为自营的业务依法承担商品销售者或者服务提供者的民事责任。电子商务平台经营者虽非实际开展自营业务，但其所作标识等足以误导消费者使消费者相信系电子商务平台经营者自营，消费者主张电子商务平台经营者承担商品销售者或者服务提供者责任的，人民法院应予支持。因此，作为外层平台的经营者，若明知或应知内嵌平台经营者的自营商品使用与其自营商品相同或相似难以区分的标识，从而误导消费者，且有能力采取措施制止或规制但不予作为的，按照上述规定，消费者主张外层平台经营者承担商品销售者责任的，应予支持。本案一审判决确认了外层平台经营者属于网络交易平台提供者，但忽略了内嵌平台自营商品标识与外层平台自营商品有关“自营”的标识一致足以误导消费者的事实，导致得出外层平台经营者无须承担商品销售者责任的错误结论。由于王某主张涉案商品存在以次充好等欺诈情形，而一审法院对此部分内容未予审理，涉案商

品销售中是否存在欺诈情形，需要进一步审理。

编写人：北京市第四中级人民法院 于颖颖

50

网购平台对消费者作出“仅退款”的处理决定对商家有无约束力

——某工贸公司诉华某信息网络买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市新吴区人民法院(2023)苏0214民初7221号民事判决书

2. 案由：信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告：某工贸公司

被告：华某

【基本案情】

某工贸公司系某网络购物平台商家，出售体育用品。2023年5月13日，华某在某网络购物平台由某工贸公司开办的网店中购买滑板一副，价格为195元。5月15日17时许，华某签收该快件。收货后，华某发现滑板在没有撕膜的情况下，砂纸有损坏，遂向商家提出退款。商家回复砂纸是运输途中磨损，可以发砂纸给华某替换，也可以退货退款。后华某向某平台客服发起申请，申请仅退款80元，某平台客服介入后，退款给华某20元。华某认为该退款不够其购买新的砂纸及维修的费用，故再次发起申请，要求退款60元，某平台客服介入处理，退款给华某50元。某工贸公司不服平台处理结果，起诉要求华某退还70元。

华某陈述，其之所以选择只退部分货款而不是退货退款，是因为孩子急着要使用，其系基于商家不同意其请求后，向某平台提出申请的。

诉讼中，华某提供《某平台售后服务规则》，该规则第4.1.4条规定“用户在订单确认收货前发起退款申请(含仅退款和退货退款),若商家已发货，但存在以下任一情形的，平台有权根据订单情况，决定是否同意极速退款……

(4)用户申请退款且投诉商品存在问题……平台根据第4.1.4条规定同意退款申请的，系统将自动退款给用户”。该条款以加粗加黑提示。某工贸公司提供《某平台用户服务协议》，第6.3条载明某平台对交易纠纷调处结果及赔付决定不承担责任。华某表示该协议是其与某平台之间的，与某工贸公司无关。

【案件焦点】

网络购物平台依据平台规则作出“仅退款”处理，对商家有无约束力。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市新吴区人民法院经审理认为：当事人应当为其主张提供证据予以证明。本案中，某工贸公司以华某违约为由，要求华某退还其70元，并赔偿相关损失，其理由是华某购买货物后向某平台申请了仅部分退款，导致其少收货款70元。但某工贸公司未能举证证明消费者购买商品后，不能通过某平台提出退款申请。况且，华某提出的退款申请是有商品破损事实依据的，其在与商家即某工贸公司未能达成一致意见后，根据规则，向某平台客服反映并提起申请，符合相关规则，不构成违约，相关退款金额的确定是某平台基于与商家某工贸公司的约定进行的处理，非华某可以决定，某工贸公司要求华某退款并承担赔偿责任，没有依据，本院不予支持。

综上，江苏省无锡市新吴区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百六十五条之规定，判决如下：

驳回某工贸公司的全部诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

以往发生质量和退款纠纷时，因为网络购物的特殊性，消费者与商家物理距离遥远，维权困难，往往自认倒霉。随着各类网络购物平台的激烈竞争，以及新型短视频“带货”的竞争压力，某些购物平台为吸引消费者，提出“仅退款”的售后服务规则，即在符合一定条件的情况下，消费者可以向商家发起退款不退货的申请，购物平台客服核实后向消费者部分退款。这一规则的适用，给消费者维权带来了便利，较好地保护了消费者利益，却引发了商家的不满，认为平台偏袒消费者，引发了一些诉讼。对于网络购物平台的售后规则及平台处理结果的效力，应当从以下几个维度分析：

首先，要准确界定网络购物平台、商家、消费者三方之间的法律关系。消费者向商家购买商品，双方形成买卖合同关系；消费者至网络购物平台选购商品，双方形成服务合同关系；商家在网络购物平台开设网店，网络购物平台提供管理与服务，也是服务合同关系。三方基于合同关系互相联系，既有平等，又有监督，根据合同法律规则享有权利，承担义务。在三方关系中，消费者处于最弱势一方，对消费者权益应给予更多的保护，但也不能忽视商家、网络购物平台的合法利益。

其次，要依法认定网络购物平台相关规则的法律性质和效力。作为合同法律关系，各方主体在遵守法律法规的框架内，在不违反法律禁止性规定的情况下，可以约定主体之间的权利义务，根据约定享有权利、承担义务。网络购物平台与商家、消费者订立的交易规则，属于合同条款，在不违反法律法规强制性规定的情况下，应属有效，网络购物平台、商家、消费者应当遵守。但网络购物平台在与商家的关系中，客观上占据优势地位，因此在订立相应规则时主导地位较为明显。限制商家抗辩权，由平台充当“仲裁员”的“仅退款”等规则，在法律上属于格式条款，还应当根据格式条款公平、提示、合理等审查规则，确认相关条款的效力。案涉平台“仅退款”规则在“用户申请退款且投诉商品存在问题”条款中采取合适的加粗加黑提示，旨在保护消费者的合法权益，不存在不合理限制商家权利或加重商家责任等情形，应属有效。

最后，要结合具体案情准确判定网络购物平台的相应规则的效力。当事人之间有权对权利义务进行约定，但应当不违反法律法规的禁止性规定。法院在裁判中引用当事人之间的权利义务约定，要结合具体案情，准确适用规则，合理合法保护各方当事人的利益。网络购物平台依据规则作出的“仅退款”处理，也要在合法有据的范围内，其作为一方合同主体，不具有凌驾于其他主体之上的“仲裁权”，商家或消费者对其处理结果不服时，有权提起诉讼主张合理的利益。本案中，商家因不服平台的处理结果而提起诉讼，当消费者的退款理由不属实或不恰当时，商家的权益应当得到保护。但华某申请“仅退款”的理由是商品存在瑕疵；且有相应的证据，其依据平台规则进行申诉，获得部分退款，不存在违反合同约定或者平台规则的情况，也未违反法律规定，商家要求华某返还退款，显然依据不足。

综上，对网络购物平台交易规则引发的纠纷，应当在确定法律关系、认定规则效力的前提下，根据具体案情作出合情合理的裁判，妥善平衡保护网络购物平台的监管权、商家的经营权和消费者权益。

编写人：江苏省无锡市新吴区人民法院 程加干

标的物毁损灭失的风险负担

——卢某诉许某、金某信息网络买卖合同案